Test – Tema 6
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **¿Qué precepto constitucional establece que la Administración sirve con objetividad a los intereses generales y actúa según los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación?**
   a) Art. 9.3 CE
   b) Art. 103.1 CE
   c) Art. 105.a CE
   d) Art. 149.1.18ª CE

2. **¿En qué artículo de la Constitución se prevé la regulación por ley de la audiencia a los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas y en la producción de actos administrativos?**
   a) Art. 103.1 CE
   b) Art. 105 CE
   c) Art. 149.1.18ª CE
   d) Art. 54 CE

3. **¿Qué título competencial exclusivo del Estado ampara la promulgación de la Ley 39/2015 según su Disposición Final Primera?**
   a) Art. 149.1.18ª CE (Bases del régimen jurídico de las AAPP y procedimiento administrativo común)
   b) Art. 149.1.1ª CE (Regulación de las condiciones básicas de igualdad de los españoles)
   c) Art. 103.1 CE (Principios de la eficacia administrativa)
   d) Art. 105.c CE (Audiencia del interesado)

4. **¿Con qué finalidad puede el órgano competente abrir un período de información o actuaciones previas antes de iniciar el procedimiento (art. 55 LPAC)?**
   a) Para resolver definitivamente el asunto sin más trámites
   b) Para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento
   c) Para notificar la sanción directamente al interesado
   d) Para acumular varios expedientes de forma automática

5. **Respecto al acuerdo de acumulación de procedimientos con identidad sustancial o íntima conexión (art. 57 LPAC), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
   a) Contra el acuerdo de acumulación cabe recurso de alzada en 10 días
   b) Se puede disponer únicamente a solicitud expresa del interesado
   c) Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno
   d) Lo debe acordar obligatoriamente el superior jerárquico

6. ¿Cuáles son las dos formas de iniciación del procedimiento administrativo contempladas en el art. 54 LPAC?

a) Por decreto o por orden ministerial
b) De oficio o a solicitud del interesado
c) Por denuncia o por recurso
d) Por informe o por alegaciones

7. Según el art. 58 LPAC, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente bien por propia iniciativa o como consecuencia de:

a) Recurso de alzada, queja o reclamo
b) Orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia
c) Solicitud verbal, correo postal o medios telemáticos
d) Audiencia pública, consulta popular o referéndum

8. ¿Cómo se define la iniciación por propia iniciativa en el art. 59 LPAC?

a) La emitida por un órgano superior jerárquico del competente
b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de los hechos por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación
c) La propuesta formulada por cualquier órgano sin competencia para iniciar
d) El acto por el cual cualquier persona pone en conocimiento un hecho

9. En la iniciación por orden superior (art. 60 LPAC), ¿quién emite la orden?

a) El órgano instructor del procedimiento
b) El Consejo de Estado u órgano consultivo
c) Un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación
d) Cualquier órgano de otra Administración Pública diferente

10. En el caso de la petición razonada (art. 61 LPAC), si el órgano competente decide no iniciar el procedimiento, ¿qué obligación tiene respecto al órgano peticionario?

a) Imponer una sanción por propuesta improcedente
b) Comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que no procede la iniciación
c) Iniciar un procedimiento arbitral de resolución de conflictos
d) No tiene ninguna obligación de comunicación

11. Según el art. 62 LPAC, ¿la presentación de una denuncia confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento?

a) Sí, en todos los casos automáticamente
b) No confiere, por sí sola, la condición de interesado
c) Sí, únicamente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial
d) Sí, cuando el denunciante sea un funcionario público

12. Cuando una denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas y el órgano competente decida no iniciar el procedimiento:

a) La no iniciación deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión
b) El archivo del expediente será secreto y no requerirá notificación
c) Se entenderá estimado el perjuicio por silencio administrativo positivo
d) Deberá elevarse de oficio al Tribunal de Cuentas

13. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un requisito obligatorio del escrito de solicitud de iniciación formulado por el interesado según el art. 66 LPAC?

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su representante
b) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación
c) Certificado negativo de antecedentes penales
d) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud

14. En las solicitudes, comunicaciones y escritos presentados por los interesados, ¿qué documento garantiza la fecha y hora de presentación asegurando su integridad y no repudio?

a) El acta suscrita ante notario público
b) El correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación
c) La copia fehaciente en papel timbrado
d) El informe previo del órgano instructor

15. Según el art. 66.2 LPAC, cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar:

a) Deben formularse obligatoriamente en solicitudes individuales separadas
b) Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras dispongan otra cosa
c) Serán inadmitidas por acumulación indebida de pretensiones
d) Requerirán la representación obligatoria de Procurador de los Tribunales

16. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del art. 66, ¿de qué plazo dispone el interesado para subsanar tras el requerimiento de la Administración (art. 68 LPAC)?

a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 1 mes

17. ¿En cuánto se podrá ampliar el plazo general de subsanación de 10 días a petición del interesado o a iniciativa del órgano según el art. 68.2 LPAC?

a) Hasta 10 días más en todo caso
b) Hasta 5 días, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva
c) Hasta 15 días para cualquier tipo de procedimiento
d) No se permite ampliar el plazo de subsanación bajo ninguna circunstancia

18. Si un sujeto obligado a relacionarse electrónicamente presenta su solicitud presencialmente (art. 68.4 LPAC):

a) La solicitud será nula de pleno derecho e inadmirable
b) La Administración requerirá la subsanación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que se realice la subsanación
c) Se tramitará en papel cobrando una tasa administrativa
d) Se tomará como fecha de presentación el día en que la entregó presencialmente

19. ¿En qué consiste el trámite de mejora voluntaria de la solicitud contemplado en el art. 68.3 LPAC?

a) En el abono de un recargo para acelerar la resolución
b) En la facultad del órgano competente de recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de su solicitud
c) En sustituir al órgano instructor por un mediador privado
d) En ampliar automáticamente los plazos de alegaciones a 30 días

20. Con carácter general, ¿qué es suficiente para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo según el art. 11.1 LPAC?

a) Disponer de firma electrónica cualificada obligatoriamente
b) Que los interesados me acrediten previamente su identidad a través de cualquier medio previsto en la Ley
c) Comparecer asistido de abogado
d) Aportar fe de vida e inscripción en el padrón municipal

21. Para cuál de los siguientes trámites NO se exige el uso obligatorio de firma por parte de los interesados según el art. 11.2 LPAC:

a) Formular solicitudes y presentar declaraciones responsables o comunicaciones
b) Interponer recursos y desistir de acciones
c) Renunciar a derechos
d) Consultar el estado de tramitación o aportar documentos de alegación sin manifestar renuncia o desistimiento

22. De acuerdo con el art. 16.4 LPAC, los documentos dirigidos a los órganos de las Administraciones Públicas pueden presentarse en:

a) Exclusivamente en la sede central del Ministerio correspondiente
b) En el registro electrónico, en oficinas de Correos, en representaciones diplomáticas/consulares o en oficinas de asistencia en materia de registros
c) Únicamente mediante burofax privado con acuse de recibo
d) En los juzgados de primera instancia del domicilio del interesado

23. ¿Qué tratamiento reciben los documentos presentados presencialmente ante las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16.5 LPAC)?

a) Se archivan en carpetas de papel y no se digitalizan
b) Serán digitalizados para su incorporación al expediente electrónico, devolviéndose los originales al interesado salvo excepciones legales
c) Se destruyen inmediatamente tras comprobar la identidad
d) Se envían por correo postal ordinario a la sede ministerial

24. ¿De qué dispondrá cada Administración Pública según el art. 16.1 LPAC para el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o recibido?

a) De un Registro Electrónico General
b) De dos registros: uno físico en papel y otro electrónico
c) Tantos registros como direcciones generales existan
d) La existencia de registro electrónico es de carácter opcional

25. ¿Qué Administraciones están obligadas a disponer de un Registro Electrónico General de Apoderamientos (art. 6 LPAC)?

a) Únicamente la Administración General del Estado (AGE)
b) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
c) Solamente las Comunidades Autónomas
d) Únicamente los Organismos Autónomos y Empresas Públicas

26. ¿Cuál es el plazo máximo de vigencia de la inscripción de un poder en el Registro Electrónico de Apoderamientos según el art. 6.2 LPAC?

a) 1 año desde la fecha de inscripción
b) 3 años improrrogables
c) No podrá superar los 5 años desde la fecha de inscripción
d) Es indefinido mientras no fallezca el poderdante

27. ¿Pueden revocarse o prorrogarse los poderes inscritos en el Registro de Apoderamientos antes del vencimiento del plazo (art. 6.2 LPAC)?

a) No, la duración pactada es irrevocable
b) Sí, en cualquier momento antes de la finalización del plazo, pudiendo prorrogarse por lapsos no superiores a 5 años
c) Solo con autorización previa de un Juez de lo Contencioso
d) Únicamente si el apoderado lo solicita formalmente

28. ¿Cuál de los siguientes tipos de poder NO está recogido en el art. 6.3 LPAC según las facultades que otorga?

a) Un poder general para cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración
b) Un poder para cualquier actuación administrativa ante una Administración determinada
c) Un poder únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder
d) Un poder irrestricto para representación procesal plena en la jurisdicción penal

29. En los plazos señalados por horas según el art. 30.2 LPAC, ¿cuáles se entienden como hábiles?

a) Son hábiles todas las horas de un día hábil, salvo disposición legal o del Derecho UE en contrario
b) Únicamente las horas comprendidas entre las 8:00 y las 15:00
c) Todas las horas del año sin excepción
d) Exclusivamente de 9:00 a 14:00 horas en días laborables

30. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, ¿cómo se entienden los plazos señalados por días (art. 30.2 LPAC)?

a) Se entienden señalados por días naturales
b) Se entienden que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos
c) Días lectivos
d) Días hábiles incluyendo sábados

31. En los plazos fijados por meses o años, ¿cuándo concluye el plazo según el art. 30.4 LPAC?

a) El último día del año natural
b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o el año de vencimiento
c) A los 30 días exactos de iniciarse el cómputo
d) El primer día hábil del mes siguiente

32. Si en el mes de vencimiento de un plazo fijado por meses no hubiera día equivalente (ej. notificación el 31 de enero en plazo de un mes):

a) Se entenderá que el plazo expira el último día del mes
b) El plazo se prorroga automáticamente 10 días hábiles más
c) El plazo caduca el primer día del mes posterior
d) Se considera nulo el cómputo del plazo

33. En relación con el cómputo de plazos en los Registros Electrónicos (art. 31 LPAC), la presentación de documentos en un día inhábil:

a) Se considerará nula y requerirá nueva presentación
b) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente
c) Se computará con la fecha del último día hábil anterior
d) Supondrá una sanción por presentación fuera de horario laboral

34. ¿Cuál es el límite máximo general para la ampliación de los plazos establecidos en el procedimiento según el art. 32.1 LPAC?

a) El doble del plazo fijado originalmente
b) Que no exceda de la mitad de los plazos establecidos
c) Máximo 10 días naturales
d) Un mes en todo caso

35. ¿En qué supuesto la ampliación de plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará EN TODO CASO (art. 32.2 LPAC)?

a) En procedimientos de naturaleza sancionadora grave
b) En procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares, o que exijan trámites en el extranjero o interesados en el exterior
c) Cuando el interesado presente la solicitud el último día
d) En expedientes de contratación de cuantía inferior a 15.000€

36. ¿Se puede acordar la ampliación de un plazo administrativo cuando este ya se encuentra vencido (art. 32.3 LPAC)?

a) Sí, previa justificación motivada del interesado
b) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido
c) Sí, por acuerdo de la Mesa de Contratación
d) Sí, durante los 3 días siguientes al vencimiento

37. De acuerdo con el art. 33 LPAC, la aplicación de la tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, EXCEPTUANDO los relativos a:

a) Alegaciones y pruebas
b) Presentación de solicitudes y recursos
c) Trámite de audiencia e informes
d) Actuaciones previas y resolución

38. ¿Procede algún recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento (art. 33.2 LPAC)?

a) Sí, recurso de alzada en 10 días
b) No cabrá recurso alguno contra dicho acuerdo
c) Sí, recurso de reposición en plazo de un mes
d) Sí, recurso contencioso-administrativo

39. ¿Cómo se define el expediente administrativo en el art. 70.1 LPAC?

a) La resolución final dictada por el órgano competente
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla
c) La base de datos general de resoluciones sancionadoras
d) El documento que contiene el currículum de los instructores

40. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte del expediente administrativo según el art. 70.4 LPAC?

a) Las notificaciones y pruebas practicadas
b) El índice numerado y autenticado de documentos
c) La información de carácter auxiliar o de apoyo (como borradores, notas internas o juicios de valor), salvo informes preceptivos/facultativos solicitados antes de la resolución
d) Copia electrónica certificada de la resolución adoptada

41. En el despacho de los expedientes, ¿qué principio de ordenación impone el art. 71.2 LPAC?

a) Prioridad según la cuantía económica
b) Guardar el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza
c) Criterio de antigüedad de residencia del solicitante
d) Orden alfabético del primer apellido del tramitador

42. ¿Qué consecuencia conlleva el incumplimiento injustificado del riguroso orden de incoación por el titular de la unidad administrativa (art. 71.2 LPAC)?

a) Invalidez absoluta de todas las actuaciones realizadas
b) Exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, causa de remoción del puesto de trabajo
c) Caducidad inmediata del expediente administrativo
d) Suspensión automática del procedimiento por 3 meses

43. Según el art. 73.1 LPAC, salvo que en la norma correspondiente se fije un plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados se realizarán en el plazo de:

a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 30 días

44. Si el interesado realiza el trámite requerido fuera de plazo, pero antes o dentro del día en que se notifique la resolución de decaimiento (art. 73.3 LPAC):

a) Se le declarará decaído en su derecho sin posibilidad de subsanación
b) Se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales
c) Se retrotraerán las actuaciones al inicio del procedimiento
d) Se le impondrá una multa coercitiva

45. Respecto a las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento (art. 74 LPAC), ¿cuál es la regla general sobre la suspensión del trámite?

a) Suspenden la tramitación por un plazo fijo de 15 días
b) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación
c) Suspenden el plazo únicamente si lo solicita el interesado
d) Provocan la paralización del cómputo de la prescripción

46. ¿Hasta qué momento del procedimiento pueden los interesados aducir alegaciones y aportar documentos (art. 76.1 LPAC)?

a) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia
b) Únicamente durante los primeros 5 días hábiles tras la iniciación
c) Solo después de formalizada la propuesta de resolución
d) Únicamente al presentar el escrito inicial de solicitud

47. ¿Cuál es el plazo para la realización del período ordinario de prueba según el art. 77.2 LPAC?

a) Plazo no superior a 10 días ni inferior a 5
b) Plazo no superior a 30 días ni inferior a 10
c) 60 días naturales improrrogables
d) 15 días laborables

48. ¿Con qué carácter se emitirán los informes en el procedimiento administrativo salvo disposición expresa en contrario (art. 80.1 LPAC)?

a) Preceptivos y vinculantes
b) Facultativos y no vinculantes
c) Preceptivos y no vinculantes
d) Determinantes y ejecutivos

49. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿cuándo es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 81.2 LPAC)?

a) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros
b) En todas las reclamaciones sin importar su importe
c) Únicamente si la cuantía supera los 300.000 euros
d) Solo en caso de fallecimiento de la víctima

50. ¿Cuál es el plazo establecido para la realización del trámite de audiencia a los interesados según el art. 82.2 LPAC?

a) Plazo no inferior a 10 días ni superior a 15
b) Plazo único de 20 días hábiles
c) 5 días naturales
d) 1 mes corrido